



PROCESOS COLECTIVOS

PATRIMONIO

- ARTICULO 743.- Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia.

Ejecución Individual

Prior in tempore, potior in iure – Primero en el tiempo mejor en el derecho

en caso de bienes insuficientes

- Mecanismo insatisfactorio de tutela jurisdiccional de los acreedores
- Suelen ser numerosas, dispersas de difícil control
- Regidas por el principio dispositivo
- Acciones disponibles en caso de que el deudor haya transferido sus bienes para eludir su responsabilidad



CARACTERISTICAS DE LA LEGISLACION CONCURSAL

- Es excepcional – solo se aplica en caso de insolvencia declarada
- En gran medida es imperativa
- Es sustancial
- Es procesal

Ejecución colectiva

Universalidad – objetiva y subjetiva

Pars conditio creditorum - Igualdad

Proceso único - Unicidad

Facilita la recomposición del patrimonio del fallido

CARACTERISTICAS DEL PROCESO CONCURSAL

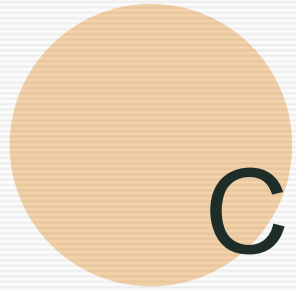
Universalidad

- Objetiva
- Subjetiva

Unicidad

Inquisitoriedad relativa

- Inquisitoriedad en el proceso – art. 274



CESACION DE PAGOS

- Aquel que se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter y las causas que las generan
- Teorías
 - Materialista
 - Intermedia
 - Amplia



Muchas Gracias!!

